

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5038830-47.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE AMANTINO DA CRUZ
ADVOGADO(A): ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB RJ120515)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5038830-47.2024.4.02.5001 **500003635374 .V2**

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5038830-47.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE AMANTINO DA CRUZ
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AMANTINO DA CRUZ objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do processo nº 50376647720244025001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em resumo, afirma que está impossibilitado de realizar qualquer tarefa que lhe garanta a subsistência, tornando inadiável tanto o restabelecimento do auxílio doença quanto o reconhecimento da aposentadoria por invalidez ao final do processo judicial. Afirma que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, colaciona novo laudo no evento 3 e pede o deferimento da liminar.

Sem contrarrazões.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5038830-47.2024.4.02.5001/ES, evento 4, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5038830-47.2024.4.02.5001 **500003567865 .V2**